



P U T U S A N

Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAJARUDDIN ALIAS PAJAR;**
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Mulia Desa Sei Jawi-Jawi
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAJARUDDIN Alias PAJAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa PAJARUDDIN Alias PAJAR, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAJARUDDIN Alias PAJAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.04 (satu koma empat) gram netto;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
- 6.** Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-140/RP.RAP/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:
Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa PAJARUDDIN ALIAS PAJAR, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2023, bertempat di Dusun I Desa Sei Jawi-Jawi Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa PAJARUDDIN ALIAS PAJAR pergi ke Dusun Sungai Sitorus Desa Sei Jawi-Jawi Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu mencari orang yang menjual Narkotika Jenis Sabu yang dimana Narkotika Jenis Sabut tersebut akan diberikan kepada Sdr PIJAI (DPO). Kemudian Terdakwa bertemu



dengan Sdr KECENG (DPO) dengan berkata “ADA BUNGKUSNYA CEK?” dan Sdr KECENG (DPO) menjawab “KALO MAU ADANYA INI, BERAPA SAMA DIA?”, lalu Terdakwa langsung memberikan kontak handphone milik Sdr PIJAI (DPO) kepada Sdr KECENG (DPO). Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Sdr PIJAI (DPO) menelpon Sdr KECENG (DPO) dan Sdr PIJAI (DPO) berkata kepada Terdakwa melalui handphone Sdr KECENG (DPO) dengan berkata “BAWAKANLAH CEK BANDARNYA ITU KESINI, NANTI 50 SAMA INCEK, DI TANGKAHAN TIMPAS MENUNGGU”. Kemudian Terdakwa dengan Sdr KECENG (DPO) berangkat ke Tangkahan Timpas tepatnya di Dusun 1 Desa Sei Jawi-Jawi Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menemui Sdr PIJAI (DPO) yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter lagi ke Tangkahan Timpas, lalu Sdr PIJAI (DPO) memintah kepada Terdakwa agar Terdakwa membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr KECENG (DPO) kemudian menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdr PIJAI (DPO). Kemudian Terdakwa kembali lagi kearah Sdr KECENG (DPO) untuk meminta Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Sdr KECENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 1 (satu) Gram kepada Terdakwa.

Kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdr PIJAI (DPO) dengan cara memegang 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah. Selanjutnya sekira pukul 18.45 Wib petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung melemparkan Narkotika Jenis Sabu tersebut berjarak 1 (satu) meter menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabudan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tersebut, lalu petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 13 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,04 (satu koma nol empat) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa PAJARUDDIN ALIAS PAJAR.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1528/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,04 (satu koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama PAJARUDDIN ALIAS PAJAR, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa PAJARUDDIN ALIAS PAJAR, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2023, bertempat di Dusun I Desa Sei Jawi-Jawi Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa PAJARUDDIN ALIAS PAJAR pergi ke Dusun Sungai Sitorus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Jawi-Jawi Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu mencari orang yang menjual Narkotika Jenis Sabu yang dimana Narkotika Jenis Sabut tersebut akan diberikan kepada Sdr PIJAI (DPO). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr KECENG (DPO) dengan berkata “ADA BUNGKUSNYA CEK?” dan Sdr KECENG (DPO) menjawab “KALO MAU ADANYA INI, BERAPA SAMA DIA?”, lalu Terdakwa langsung memberikan kontak handphone milik Sdr PIJAI (DPO) kepada Sdr KECENG (DPO). Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Sdr PIJAI (DPO) menelpon Sdr KECENG (DPO) dan Sdr PIJAI (DPO) berkata kepada Terdakwa melalui handphone Sdr KECENG (DPO) dengan berkata “BAWAKANLAH CEK BANDARNYA ITU KESINI, NANTI 50 SAMA INCEK, DI TANGKAHAN TIMPAS MENUNGGU”. Kemudian Terdakwa dengan Sdr KECENG (DPO) berangkat ke Tangkahan Timpas tepatnya di Dusun 1 Desa Sei Jawi-Jawi Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menemui Sdr PIJAI (DPO) yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter lagi ke Tangkahan Timpas, lalu Sdr PIJAI (DPO) memintah kepada Terdakwa agar Terdakwa membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr KECENG (DPO) kemudian menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdr PIJAI (DPO). Kemudian Terdakwa kembali lagi kearah Sdr KECENG (DPO) untuk meminta Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Sdr KECENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 1 (satu) Gram kepada Terdakwa.

Kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdr PIJAI (DPO) dengan cara memegang 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah. Selanjutnya sekira pukul 18.45 Wib petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung melemparkan Narkotika Jenis Sabu tersebut berjarak 1 (satu) meter menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabudan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tersebut, lalu petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 13 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,04 (satu koma nol empat) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa PAJARUDDIN ALIAS PAJAR.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1528/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,04 (satu koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama PAJARUDDIN ALIAS PAJAR, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.45 WIB di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto ditemukan di atas tanah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu diakui Terdakwa adalah milik Keceng (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis sabu dari Keceng (DPO) atas suruhan Pijai (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan penyelidikan di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu mengenai peredaran Narkoba jenis sabu yang mana lokasi tersebut adalah target lokasi Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., atas aduan masyarakat lalu pada saat itu Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat yang adalah kurir ataupun sebagai perantara jual beli



Narkotika jenis sabu dilokasi tersebut lalu pada saat Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., bergerak menuju lokasi berdasarkan informasi yang diterima tepat dipinggir jalan pedesaan Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang jauh dari pemukiman Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., berselisih dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat sesuai dengan informasi yang diterima, lalu Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., pun membuntuti dan mengikuti laki-laki tersebut dan tidak jauh setelah itu Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melihat laki-laki tersebut berhenti turun dari kendaraanya dengan gerak gerik mencurigakan dan seperti ketakutan, lalu melihat itu Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., pun dengan cepat langsung meringkus dan melakukan penangkapan dan ada saat Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kirinya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto lalu etelah laki-laki tersebut sudah berhasil Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., amankan laki-laki tersebut mengaku bernama Pajaruddin Alias Pajar (Terdakwa) dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa kami amankan Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya dan dibuang pada saat kami melakukan penangkapan, kemudian Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., pun menginterogasi Terdakwa mengenai barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto sebelumnya diterima dan diperoleh Terdakwa dari orang bernama panggilan Keceng (DPO) untuk diantarkan dan diberikan kepada orang bernama Pijai (DPO) lalu Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., pun kemudian



melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang bernama panggilan Keceng (DPO) dengan arah dan petunjuk yang diberikan Terdakwa akan tetapi Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., tidak berhasil menemukan orang bernama panggilan Keceng (DPO) tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., juga melakukan pengejaran terhadap orang bernama Pijai (DPO) namun Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., juga tidak berhasil menemukannya, sehingga selanjutnya Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., pun membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan menuju Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.45 WIB di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto ditemukan di atas tanah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu diakui Terdakwa adalah milik Keceng (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis sabu dari Keceng (DPO) atas suruhan Pijai (DPO) pada hari hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan penyelidikan di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu mengenai peredaran Narkoba jenis sabu yang mana lokasi tersebut adalah target lokasi Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., atas aduan masyarakat lalu pada saat itu Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat yang adalah kurir ataupun sebagai perantara jual beli Narkoba jenis sabu dilokasi tersebut lalu pada saat Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bergerak menuju lokasi berdasarkan informasi yang diterima tepat dipinggir jalan pedesaan Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang jauh dari pemukiman Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., berselisih dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat sesuai dengan informasi yang diterima, lalu Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun membuntuti dan mengikuti laki-laki tersebut dan tidak jauh setelah itu Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melihat laki-laki tersebut berhenti turun dari kendaraanya dengan gerak gerik mencurigakan dan seperti ketakutan, lalu melihat itu Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun dengan cepat langsung meringkus dan melakukan penangkapan dan ada saat Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kirinya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto lalu setelah laki-laki tersebut sudah berhasil Saksi bersama Saksi Feri C.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



Sembiring, S.H., amankan laki-laki tersebut mengaku bernama Pajaruudin Alias Pajar (Terdakwa) dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa kami amankan Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya dan dibuang pada saat kami melakukan penangkapan, kemudian Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun menginterogasi Terdakwa mengenai barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto sebelumnya diterima dan diperoleh Terdakwa dari orang bernama panggilan Keceng (DPO) untuk diantarkan dan diberikan kepada orang bernama Pijai (DPO) lalu Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun kemudian melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang bernama panggilan Keceng (DPO) dengan arah dan petunjuk yang diberikan Terdakwa akan tetapi Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., tidak berhasil menemukan orang bernama panggilan Keceng (DPO) tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., juga melakukan pengejaran terhadap orang bernama Pijai (DPO) namun Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., juga tidak berhasil menemukannya, sehingga selanjutnya Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan menuju Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S Nomor: 121/03.10102/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



• 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1528/NNF/2022 tanggal 20 Maret 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.45 WIB di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto ditemukan di atas tanah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu adalah milik Keceng (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.45 WIB di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto ditemukan di atas tanah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu adalah milik Keceng (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Keceng (DPO) atas suruhan Pijai (DPO) pada hari hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan penyelidikan di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu mengenai peredaran Narkotika



jenis sabu yang mana lokasi tersebut adalah target lokasi Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., atas aduan masyarakat lalu pada saat itu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat yang adalah kurir ataupun sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu dilokasi tersebut lalu pada saat Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bergerak menuju lokasi berdasarkan informasi yang diterima tepat dipinggir jalan pedesaan Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang jauh dari pemukiman Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., berselisih dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat sesuai dengan informasi yang diterima, lalu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun membuntuti dan mengikuti laki-laki tersebut dan tidak jauh setelah itu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melihat laki-laki tersebut berhenti turun dari kendaraanya dengan gerak gerik mencurigakan dan seperti ketakutan, lalu melihat itu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun dengan cepat langsung meringkus dan melakukan penangkapan dan ada saat Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kirinya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto lalu etelah laki-laki tersebut sudah berhasil Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., amankan laki-laki tersebut mengaku bernama Pajaruddin Alias Pajar (Terdakwa) dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa kami amankan Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya dan dibuang pada saat kami melakukan penangkapan, kemudian Saksi Wendro A.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun menginteroasi Terdakwa mengenai barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto sebelumnya diterima dan diperoleh Terdakwa dari orang bernama panggilan Keceng (DPO) untuk diantarkan dan diberikan kepada orang bernama Pijai (DPO) lalu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun kemudian melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang bernama panggilan Keceng (DPO) dengan arah dan petunjuk yang diberikan Terdakwa akan tetapi Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., tidak berhasil menemukan orang bernama panggilan Keceng (DPO) tersebut, lalu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., juga melakukan pengejaran terhadap orang bernama Pijai (DPO) namun Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., juga tidak berhasil menemukannya, sehingga selanjutnya Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan menuju Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Pajaruddin Alias Pajar dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan



menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S Nomor: 121/03.10102/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1528/NNF/2022 tanggal 20 Maret 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.45 WIB di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto



ditemukan di atas tanah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Keceng (DPO) atas suruhan Pijai (DPO) pada hari hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto ditemukan di atas tanah yang dijatuhkan Terdakwa dari tangannya yang diperoleh Terdakwa dari Keceng (DPO) atas suruhan Pijai (DPO) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto ditemukan di atas tanah yang dijatuhkan Terdakwa dari tangannya pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.45 WIB di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto ditemukan di atas tanah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dimana Terdakwa peroleh dari Keceng (DPO) atas suruhan Pijai (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan penyelidikan di Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu mengenai peredaran Narkoba jenis sabu yang mana lokasi tersebut adalah target lokasi Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., atas aduan masyarakat lalu pada saat itu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat yang adalah kurir ataupun sebagai perantara jual beli Narkoba jenis sabu dilokasi tersebut lalu pada saat Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bergerak menuju lokasi berdasarkan informasi yang diterima tepat dipinggir jalan pedesaan Dusun I Desa Sei Jawi Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang jauh dari pemukiman Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., berselisih dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat sesuai dengan informasi yang diterima, lalu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun membuntuti dan mengikuti laki-laki tersebut dan tidak jauh setelah itu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melihat laki-laki tersebut berhenti turun dari kendaraanya dengan gerak gerik mencurigakan dan seperti ketakutan, lalu melihat itu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun dengan cepat langsung meringkus dan melakukan penangkapan dan ada saat Saksi bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kirinya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto lalu etelah laki-laki tersebut sudah berhasil Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., amankan laki-laki tersebut mengaku bernama Pajaruddin Alias Pajar (Terdakwa) dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa kami amankan Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya dan dibuang pada saat kami melakukan penangkapan, kemudian Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun menginteroasi Terdakwa mengenai barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma empat) gram netto sebelumnya diterima dan diperoleh Terdakwa dari orang bernama panggilan Keceng (DPO) untuk diantarkan dan diberikan kepada orang bernama Pijai (DPO) lalu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun kemudian melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang bernama panggilan Keceng (DPO) dengan arah dan petunjuk yang diberikan Terdakwa akan tetapi Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., tidak berhasil menemukan orang bernama panggilan Keceng (DPO) tersebut, lalu Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., juga melakukan pengejaran terhadap orang bernama Pijai (DPO) namun Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H.,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



juga tidak berhasil menemukannya, sehingga selanjutnya Saksi Wendro A. Pardosi, S.H. bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan menuju Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S Nomor: 121/03.10102/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1528/NNF/2022 tanggal 20 Maret 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto ditemukan di atas tanah yang dijatuhkan Terdakwa dari tangannya pada saat penangkapan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa membenarkan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Keceng (DPO) atas suruhan Pijai (DPO) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto ditemukan di atas tanah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto ditemukan di atas tanah pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto adalah merupakan narkoba dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat adalah sarana yang berhubungan dengan kejahatan namun ternyata bukan milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Pajaruddin Alias Pajar** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Pajaruddin Alias Pajar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);_

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28